

0028861-25.2011.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kellington Junior da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

KELLINGTON JÚNIOR DA SILVA, qualificado nos autos, apresentou pedido de reabilitação criminal (fls. 152/154). Alegou, em resumo, que foi condenado pela prática do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Ramal 217 - Vila Euclides

CEP: 19013-050 - Presidente Prudente - SP

Telefone: (18) 3221-3144 - E-mail: prudente3cr@tjsp.jus.br

0028861-25.2011.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0028861-25.2011.8.26.0482

2011/001735

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kellington Junior da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

KELLINGTON JÚNIOR DA SILVA, qualificado nos autos, apresentou pedido de reabilitação criminal (fls. 152/154). Alegou, em resumo, que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e cumpriu a pena imposta.

Juntaram-se documentos (fls. 155/165 e 175/178).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido (fls.

181/182).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

Os requisitos da reabilitação criminal estão relacionados no artigo 94 do Código Penal e nos artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal.

A decisão condenatória proferida na ação penal transitou em julgado em 03/09/2013 (fls. 144 e 176) e a punibilidade, pelo cumprimento da pena, foi declarada extinta em 14/08/2014 (fls. 178).

Como a punibilidade está extinta há mais de 02 (dois) anos, está preenchido o requisito temporal (art. 94, caput, CP e art. 743, CPP).

Não há notícia de que o requerente tenha residido fora do país durante o período de prova (art. 94, I, CP). Ao contrário, os documentos de fls. 159/162 indicam haver fixado residência nesta Comarca.

Não há dano a ser ressarcido (art. 94, III, CP e art. 744, V, CPP).

A certidão estadual de distribuições criminais de fls. 163/164 demonstra o preenchimento do requisito previsto no artigo 744, inciso I, do Código de Processo Penal.

Como não há notícia de distribuição de processos criminais no período e a não culpabilidade deve ser presumida (art. 5º, LVII, CF), reputo preenchidos os requisitos previstos no artigo 744, inciso II, parte final, e III, do Código de Processo Penal.

A comprovação do desempenho de atividades laborativas lícitas a partir de fevereiro de 2019 (fls. 157/159) revela o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 94, inciso II, do Código Penal e no artigo 744, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e declaro a REABILITAÇÃO CRIMINAL de KELLINGTON JÚNIOR DA SILVA, nascido aos 22/04/1982, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Aparecida Trombeta da Silva e de Aparecido Caetano da Silva, inscrito no Registro Geral sob o nº 41.953.382-5 ou 51.674.817-8 SSP/SP (fls. 133), relativamente à condenação no processo de conhecimento nº 0028861-25.2011.8.26.0482 (fls. 127/133), nos termos do artigo 93 e seguintes do Código Penal e do artigo 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Decorridos os prazos recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário (art. 746, CPP).

Nos termos do artigo 93 do Código Penal e do Comunicado nº 1108/2014, anote-se segredo de justiça nesta autuação.

Transitada em julgado, façam-se as anotações necessárias e comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e Estatística (art. 747, CPP).

P. I.

Presidente Prudente, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA